

개 선 요 구

1. 제 목 : 「인사규정」 상 재징계 의결 요구 규정 등 미비

2. 소관부점 : 인사부

3. 내 용 :

□ 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」(이하 ‘인사 지침’이라 한다)제15조의3에 따르면, 공기업·준정부기관의 장은 일정한 사유¹⁾로 법원으로부터 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 받은 경우에는 다시 징계 의결을 요구하도록 규정하고 있고,

○ ‘인사 지침’ 제16조의2 제2항에서는 감사원 조사나 수사기관의 수사 등으로 징계절차를 진행하지 못하여 징계 시효가 지나거나 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는

- 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 징계 시효가 끝나는 것으로 되어 있으며,

○ 제16조의2 제3항에서는 인사위원회의 구성 등 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 판결을 한 경우에는

- 징계 시효가 지나거나 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있도록 되어 있음

□ 그런데 「인사규정」 제54조에서는 징계대상자가 징계결정을 받은 후 징계내용에 이의가 있을 경우에만 2주 이내에 □□부장을 거쳐 사장에게 재심을 요구(1차로 한정)하도록 규정하고 있을 뿐

○ 법원으로부터 징계처분 무효 또는 취소 판결을 받은 경우에 재징계 의결 요구를 할 수 있는 근거가 없고,

□ 또한 「인사규정」 제44조의2제3항에는 대내외 감사 및 조사의 착수, 수사기관 수사 착수, 소송 진행 등의 경우 징계시효가 정지되며 그 결과가 확정되는 날로부터 다시 진행하도록 되어 있는 등

○ 징계시효가 지나거나 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 징계 시효가 끝나는 것으로 되어 있는 ‘인사지침’ 상 내용과 다르게 규정되어 있음

4. 조치할 사항

◇ □□부장은 기획재정부 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침」을 참고하여 「인사규정」에 징계 재의결 근거를 반영하고,

○ 감사나 수사 종료, 법원의 징계처분 무효 또는 취소 판결시의 징계시효 기간을 명확히 정하여 운영하시기 바람.

1) ① 법령의 적용, 증거 및 사실조사에 명백한 흠이 있는 경우, ② 인사위원회 등의 구성 또는 징계의결 등, 그 밖에 절차상의 흠이 있는 경우, ③ 징계양정이 과다한 경우